



# COMUNE DI TRIVENTO

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

SEDE: VIA TORRETTA N.6 – TEL. 0874/87341 – FAX 0874/871506 – COD. FISC. 00064560709 – C.A.P. 86029

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 28 Del 30-07-26**

**OGGETTO:**

**ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18:36**, nella sala consiliare ed in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

|                            |          |                            |          |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>PAVONE LUIGI</b>        | <b>P</b> | <b>PACIARELLA EMANUELE</b> | <b>P</b> |
| <b>Scarano Diego</b>       | <b>P</b> | <b>Corallo Pasquale</b>    | <b>A</b> |
| <b>MARZINI PIETRO</b>      | <b>P</b> | <b>STINZIANI SANDRA</b>    | <b>A</b> |
| <b>Vasile Loreto</b>       | <b>P</b> | <b>STINZIANI GIANNI</b>    | <b>A</b> |
| <b>Miserere Pierpaolo</b>  | <b>A</b> | <b>SCARANO LORENA</b>      | <b>A</b> |
| <b>PANZETTI GABRIELE</b>   | <b>P</b> | <b>FOCHITTO PASQUALINO</b> | <b>P</b> |
| <b>SERRICCHIO CRISTIAN</b> | <b>P</b> |                            |          |

Presenti n. **8** Assenti n. **5**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. MONTAGNA ANTONIO con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dr. PAVONE LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Alle ore 18:42 entra il Consigliere Comunale Miserere Pierpaolo.**

Presenti i consiglieri comunali per un totale di N.9.

Consiglieri presenti n.9: **Pavone Luigi, Scarano Diego, Marzini Pietro, Vasile Loreto, Panzetti Gabriele, Serricchio Cristian, Paciarella Emanuele, Fochitto Pasqualino, Miserere Pierpaolo.**

Consiglieri assenti n.4: **Corallo Pasquale, Stinziani Sandra, Scarano Lorena, Stinziani Gianni.**

Il Sindaco pone in discussione il quarto punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra l'argomento e consegna al Segretario Comunale un documento che viene allegato alla presente delibera e di esso ne costituisce parte integrante.

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione del 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata -cd. Rottamazione quinquies - di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- il medesimo articolo 10-quinquies limita l'applicazione delle norme inerenti alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate;

**DATO ATTO CHE:**

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";
- in sede di conversione del decreto legge n. 63/2026, cd. "dl Carburanti ter", è stata disposta la proroga al 31 luglio 2026 dei termini per l'adesione alla "rottamazione quinquies" da parte di tutti gli enti territoriali.
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del
- decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14
- marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione, risulta che i carichi iscritti dal 2000 al 2023 ammontano complessivamente ad euro 1.188.134,00 (relativi a ICI/IMU, tassa rifiuti, canone unico e tributi vari, entrate patrimoniali, sanzioni del codice della strada);
- relativamente all'IMU, nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi dell'anno 2016 sul capitolo 116/2, pari ad € 45.070,55, sul quale insistono i carichi interessati dalla normativa in esame affidati nell'anno 2021; i restanti residui attivi antecedenti al 2016 sono già stati oggetto di precedenti economie/stralci; al fine della quantificazione dell'importo relativo a sanzioni e interessi potenzialmente oggetto della rottamazione in argomento, per una valutazione dell'impatto economico in bilancio della presente rottamazione, occorre precisare che i residui dell'anno 2016 risultano iscritti in bilancio per la sola imposta accertata per competenza nell'anno di emissione/notifica degli accertamenti, mentre non sono ricompresi gli importi a titolo di sanzioni, interessi e spese da contabilizzare per cassa, per cui a oggi è plausibile affermare che, nell'estrema ipotesi in cui tutti i provvedimenti coinvolti dalle predette forniture fossero oggetto di rottamazione, il loro credito non subirà alcuna decurtazione, ma potrà beneficiare solamente di un incremento degli incassi che, alla luce delle risultanze estratte dal portale Monitor-Enti dell'Agenzia Entrate-Riscossione, ammonterebbe, come detto, ad € 45.070,55;
- relativamente alla tassa rifiuti, canone unico e tributi vari, entrate patrimoniali, sanzioni del codice della strada, i crediti sui quali insistono i carichi interessati dalla normativa in esame non risultano iscritti in bilancio comunale perché sono già stati oggetto di precedenti economie/stralci, pertanto l'impatto economico in bilancio della presente rottamazione è nullo e tutti gli incassi che si registreranno, anche a fronte della rottamazione, costituiranno una maggiore entrata per l'ente, non risultando in contabilità un corrispondente residuo attivo;

RILEVATO che l'adesione alla definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;

CONSIDERATO, inoltre, che l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha effetti finanziari non solo sostenibili, ma decisamente convenienti in termini di potenziale entrata, se si considera che, a fronte di una decurtazione del credito a titolo di sanzioni e interessi, peraltro non iscritti in contabilità, il Comune potrebbe registrare incassi incentivati dalla definizione agevolata;

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto i pareri favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità tecnica e contabile (art. 49 del D.Lgs n.267/2000);

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Presenti n.9 - astenuti n.0 - votanti n.9 - voti favorevoli n.9 - voti contrari n.0;

### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;

2. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;

3. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione, con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Presenti n.9 - astenuti n.0 - votanti n.9 - voti favorevoli n.9 - voti contrari n.0;

il Consiglio Comunale

### DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
f.to Dr. PAVONE LUIGI

**Il Segretario**  
f.to Dr. MONTAGNA ANTONIO

---

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art'49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

Trivento, li 03-07-26

**Il Responsabile del Settore**  
f.to Commatteo Eusonia

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE\COPERTURA FINANZIARIA** ai sensi dell'art'49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione

Trivento, li 03-07-26

**Il Responsabile del Settore**  
f.to Commatteo Eusonia

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

R.A. n° **830** li, **30-07-2026**

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-line di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Trivento, li 30-07-2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dr. MONTAGNA ANTONIO

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- ☐ La presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni consecutivi (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/'00)
- ☐ La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 30-07-26 (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/'00).

Trivento, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dr. MONTAGNA ANTONIO

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Trivento, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. MONTAGNA ANTONIO